

永豐金證券股份有限公司

☒ 非因應外規訂定

衍生性債券業務授權規則

☐ 因應外規訂定

制定單位：金融交易事業處

核定層級：董事長

規章編號：業務/董/金交/004

第一條 本規則制定之目的，在於規範從事衍生性債券業務之範圍及授權。

第二條 本規則依據本公司「衍生性債券業務管理辦法」規定訂定之。

第三條 本規則所稱之利率衍生性商品交易，係指衍生自利率或其再衍生利益之下列契約之交易：

- 一、遠期利率協定：指交易雙方約定，依其交易條件及利率指標，於未來特定期間結算差價之契約。
- 二、利率交換：指交易雙方約定，依其交易條件及利率指標，於未來特定周期就不同計息方式之現金收付定期結算差價之契約。
- 三、利率選擇權：指交易雙方約定，利率選擇權買方支付權利金，於未來特定周期，取得是否依交易條件及利率指標以結算差價之權利，或於未來特定期間，取得是否依交易條件承作利率交換之權利；利率選擇權賣方於買方要求履約時，有依約定履行義務之契約。
- 四、利率期貨：買賣雙方透過集中市場標準化契約就未來某一特定利率指標之特定數量、價格與到期日由結算所統一結算價差之契約。
- 五、連結利率之結構型商品。
- 六、其他經主管機關核准並開放承作之衍生性商品。

上述利率衍生性商品交易依需要區分為避險性及交易性兩類交易。

因應利率交換避險需求，得以客戶身分向經中央銀行許可辦理衍生性外匯商品業務之指定銀行或國外金融機構辦理外幣交割之無本金新台

幣利率交換(NDIRS)交易。

第四條 本規則所稱之債券衍生性商品交易，係指衍生自債券或其再衍生利益之下列契約之交易：

- 一、 債券遠期交易：指交易雙方約定，於未來訂定日期，依特定價格及數量等交易條件買賣約定之標的債券，或於到期時結算差價之契約。
- 二、 債券選擇權交易：指交易雙方約定，選擇權買方支付權利金，取得購入或售出之權利，得於特定期間內，依特定價格及數量等交易條件買賣約定之標的債券；選擇權賣方於買方要求履約時，有依約履行義務；或雙方同意於到期前或到期時結算差價之契約。
- 三、 債券期貨：買賣雙方透過集中市場標準化契約就未來某一特定標的債券之特定數量、價格與到期日由結算所統一結算價差之契約。
- 四、 其他經主管機關核准並開放承作之債券衍生性商品。

上述債券衍生性商品交易依需要區分為避險性及交易性兩類交易。

第五條 本規則所稱之轉換公司債資產交換業務，係指其價值衍生自轉換債券或交換債券(以下簡稱可轉債)之選擇權契約、交換契約及其組合契約(以下簡稱可轉債資產交換)。本業務主要組成交易包括資產交換固定收益端與選擇權端交易。

可轉債資產交換固定收益端交易係指：

- 一、 由可轉債買賣斷、可轉債買權、及利率交換交易所構成之組合性交易。本公司將可轉債賣斷予債券投資人，並約定在該契約之期限內，以約定之利息報酬與交易相對人就該可轉債所生之債息與利息補償金進行交換，並取得在契約到期日前得隨時向交易相對人買回該可轉債之權利。
- 二、 本公司自交易相對人買入前款所述之可轉債資產交換交易。
- 三、 與資產交換業務相關，可代替固定收益端之連結信用(包含連結轉換債券與交換債券)結構型商品交易(以下簡稱連結信用之結構型商品)。

本公司不得與專業機構投資人以外之交易相對人進行可轉債資產交

換固定收益端交易。但本公司發行連結信用之結構型商品之交易相對人不在此限。

可轉債資產交換選擇權端交易係指：

- 一、 本公司以其持有之可轉債部位，售予交易相對人未來可買回該可轉債之選擇權交易。
- 二、 本公司自交易相對人買入前款所述之選擇權交易。惟不得與自然人之交易相對人進行買入選擇權端交易。

本公司賣出上述可轉債資產交換固定收益端交易或買入選擇權交易，視為賣出資產交換選擇權端之避險部位。本公司買入可轉債資產交換固定收益端、賣出選擇權端交易，或因買入選擇權交易進行提解履約而持有之可轉債部位視為債券交易部位。本公司賣出連結信用之結構型商品而持有之可轉債部位視為交易相對人之信用資產代保管部位。

從事前項可轉債資產交換交易而持有之債券交易部位不得辦理質押或從事附條件交易，但本公司與交易相對人從事附條件交易時如約定得隨時提前解約買回債券者，不在此限。

第六條 本規則所稱之信用衍生性商品交易，係指依國內外金融市場之規則或實務，其價值由標的信用所衍生之遠期契約、選擇權契約、交換契約及其組合契約。

前項所稱標的信用係指下列標的之違約風險、信用利差風險及信用評等降級風險：

- 一、 政府及企業。
- 二、 政府或企業之債務，以及各類證券化商品

第七條 業務授權額度

- 一、 本公司從事衍生性債券業務之額度控管與停損限額，應依照本公司「各部門產品部位限額及年停損限額表」辦理。利率衍生性商品之避險衍生性商品部位，併入本條之額度控管。

- 二、 交易人員從事衍生性債券業務，不得以私人名義進行操作。其授權

額度由部門主管訂定，並知會風險管理處與稽核處，更動時亦同。

第八條 人員資格條件與考評制度

從事衍生性債券業務之人員應符合證券商業務人員資格，並具備「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所經營衍生性金融商品交易業務規則」所列之資格條件。辦理衍生性外匯商品業務之經辦（含產品銷售人員）及相關管理人員應具備「銀行業辦理外匯業務管理辦法」之資格條件。

辦理衍生性債券業務人員之考評，依據本公司「職工考核管理要點」辦理。

第九條 核准層級及施行日期

本規則經董事長核准後施行，修改時亦同。

中華民國一〇一年九月七日董事長核定

中華民國一〇一年十二月十一日董事長核定修正

中華民國一〇三年十月十五日董事長核定修正

中華民國一〇四年四月一日董事長核定修正

中華民國一〇四年六月十一日董事長核定修正